

PODER LEGISLATIVO – COMPETÊNCIA DAS CASAS

No art. 21 é estabelecida a competência exclusiva da União, que é indelegável. Por outro lado, na competência do art. 22, tem-se a competência privativa da União, que é delegável aos Estados e DF por meio de lei complementar.

No entanto, a competência exclusiva, no art. 49 do CN, é competência indelegável, enquanto a competência privativa, dos arts. 51 e 52, também é indelegável.

Na Constituição Federal, os artigos 48 e 49 pertencem ao Congresso Nacional, sendo as competências do art. 48 aquelas exercidas por meio de lei (com deliberação executiva — sanção ou veto do Presidente da República) e as competências do art. 49 aqueles que são atos *interna corporis*, exercidos por meio de decreto legislativo e por meio de resolução.

No âmbito federal, somente o Congresso Nacional poderá fazer decretos legislativos. As resoluções, por sua vez, podem ser da Câmara, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Dessa forma, entende-se que as resoluções podem ser unicamerais ou bicamerais.

As leis ordinárias, por fim, estão no art. 48 da Constituição Federal, assim como nos arts. 51 e 52.



5m

TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

I – **resolver definitivamente sobre tratados**, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

Obs.: os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos se incorporam ao direito brasileiro com status de lei. Por outro lado, quando se trata de direitos humanos, abrem-se duas possibilidades: se for aprovado sob a sistemática das emendas à Constituição, ele se incorpora ao direito brasileiro com status constitucional (cotas raciais em concursos públicos, por exemplo); por outro lado, se for aprovado sem essa sistemática, ele terá força supralegal (acima das leis, mas abaixo da Constituição).



10m

II – autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;

ANOTAÇÕES

III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se **ausentarem do País**, quando a ausência **exceder a quinze dias**;

Obs.: o Supremo entende que isso deve ser aplicado em simetria a governadores e prefeitos para se ausentarem do país por mais de quinze dias.

IV – aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

V – **sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa**;

Obs.: trata-se de um controle de constitucionalidade, que é político (modelo de controle), uma vez que é feito pelo Poder Legislativo, e repressivo (momento de controle).

VI – mudar temporariamente sua sede;

VII – fixar idêntica remuneração para os Deputados Federais e os Senadores, em cada legislatura, para a subsequente, observado o que dispõem os arts. 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

VII – fixar idêntico subsídio para os Deputados Federais e os Senadores, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VIII – fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

IX – — julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

Obs.: o papel da TCU é criar um parecer, que não tem força vinculante.

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

XI – zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII – **escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União**;

Obs.: a Constituição somente regulamenta o 1/3 restante, sendo que o 2/3 fica a cargo do próprio Congresso Nacional. Esse 1/3 passa por sabatina de maioria absoluta do Senado (art. 52).



15m



20m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- XIV – aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;
- XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;
- XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
- XVII – aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.
- XVIII – **decretar o estado de calamidade pública** de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
